



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Satrya Agung
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /21 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. SM. Raja Gg Aman No. 70 Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dimas Satrya Agung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Elfina, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Betti Sumanti Pinem, S.H., Zaili Azwar, S.H., dan Abrar Maulana Irahmsyah, SH Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN" berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 12 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Satria Agung bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" melanggar pasal 338 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Satria Agung oleh karena itu dengan pidana selama 13 (tiga) belas tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bet nama dari sisi depan yang bertuliskan Mitsubishi motor Dimas Satria Agung bisnis relation dari sisi belakang media Inti Pos Dimas Satria Agung wartawan NIA : 066/M.IP/X/2017.
 - 2 (dua) buah kain warna hitam dan biru (pembekap mulut korban).
 - 1 (satu) buah kain warna hitam berbentuk kecil memanjang (pengikat tangan korban).
 - 1 (satu) buah kursi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki No. Pol BK 6030 CZ.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bersalah melakukan penghilangan nyawa orang lain dengan sengaja sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair dan memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa DIMAS SATRYA AGUNG, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Abadi No.50 Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal terdakwa kenal dengan saksi korban Herriawati Farida pada saat terdakwa bekerja sebagai sales mobil yang sedang pameran mobil di Medan Fair lalu terdakwa menghampiri saksi korban Herriawati Farida untuk meminta brosur mobil sehingga terjadi percakapan antara saksi korban Herriawati Farida dengan terdakwa kemudian saksi korban Herriawati Farida menawarkan kepada terdakwa apabila mau gadai sesuatu kepada saksi korban Herriawati Farida saja, dan sebulan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motornya kepada saksi korban Herriawati Farida untuk meminjam uang dan berjanji secepatnya dikembalikan saksi korban Herriawati Farida setelah jatuh tempo terdakwa menemui saksi korban Herriawati Farida mengatakan tidak sanggup membayar hutang minta tempo namun saksi korban Herriawati Farida menolak dan mengatakan akan memberitahukan kepada istri dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendengar acaman saksi korban Herriawati Farida terdakwa panik langsung mengambil kursi meja makan dan memukulkan ujung kursi ke kepala bagian belakang saksi korban Herriawati Farida hingga saksi korban Herriawati Farida terjatuh dan menjerit minta tolong sambil merangkak di lantai lalu terdakwa menutup mulut saksi korban Herriawati Farida dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil kain untuk membeka mulut saksi korban Herriawati Farida selanjutnya terdakwa mengambil pisau dapur yang terletak di kompor dengan menggunakan tangan kanannya menusuk ke arah leher saksi korban Herriawati Farida sebanyak 4 kali hingga mengenai leher sebelah kanan terbuka dan menusuk kembali sebanyak 1 kali menebus leher hingga mengeluarkan darah dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Herriawati Farida mengalami :

Pemeriksaan Luar

Label jenazah	tidak dijumpai
Pembungkus jenazah	dibungkus dengan pembungkus jenazah
Penutup jenazah	kain sarung
Pemakaian jenazah	baju kaos lengan pendek berwarna kuning dan bra warna orange, memakai rok berwarna krim kecoklatan
Perhiasan jenazah	memakai gelang di kedua pergelangan tangan cincin berwarna silver pada jari manis kiri
Benda disamping jenazah	tidak dijumpai
Tanda-Tanda Kematian	
- Lebam mayat	dijumpai pada lengan atas kanan dan kiri bagian belakang, tungkai bawah kanan dan di daerah punggung tidak hilang pada penekanan.
- Kaku mayat	dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.
- Pembusukan	dijumpai pada seluruh tubuh.
IDENTIFIKASI UMUM	Telah diperiksa sesosok mayat ibu-ibu dikenal jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus koma sentimeter, rambut hitam lurus, panjang rambut tujuh sentimeter dan mudah dicabut.
IDENTITAS KHUSUS	Tidak Dijumpai
PEMERIKSAAN LUAR	

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Badan	-
Panjang Badan	seratus lima puluh sentimeter
Lingkar Kepala	lima puluh dua sentimeter
Lingkar Dada	seratus satu sentimeter
Lingkar Perut	seratus tiga sentimeter
Kepala	dijumpai luka robek pinggir rata pada kepala sebelah kiri dengana panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter jarak dari garis tengah tubuh bagian belakang empat sentimeter.
Dahi	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Mata	dijumpai luka memar pada sudut mata sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter
Pipi	dijumpai luka pada kiri dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter lebar satu sentimeter, pada pipi bagian bawah dengan panjang dua sentimeter dan pada pipi kanan dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua lima sentimeter
Hidung	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Telinga	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Bibir	dijumpai resapan darah dan sianosi pada bibir sebelah atas kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
Mulut	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dagu	dijumpai luka memar dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
Gigi	Gigi seri 4, gigi taring 5, gigi atas 12

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan

Rahang atas kiri

18	17	16	15	14	13	12	IX	2X	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	4X	31	32	33	34	35	36	37	38

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Rahang	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Leher	- Dijumpai luka tusuk berbentuk bulat sebelah kanan dengan diameter dua koma lima sentimeter dengan kedalaman dua belas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh belakang satu sentimeter, jarak dari bahu belas sentimeter. - Dijumpai luka tusuk leher belakang sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengab kedalaman satu koma sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari garis telinga kanan empat sentimeter koma lima sentimeter. - Dijumpai luka memar di leher sebelah kanan panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimetr, jarak dari gaeis tengah tubuh empat sentimeter.
Dada		Dijumpai luka memar pada dada sebelah kanan panjang sembilan sentimeter lebar enam sentimeter, payudara kiri dijumpai memar dengan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.
Perut		Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Punggung		Dijumpai lebam dan tidak hilang dengan penekanan .
Pinggang		tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan
Pinggul		tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan
Bokong		tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan
Dubur		tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan
Alat kelamin		tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan
VT		dua jari longgar
Dan vaginal swab pemeriksaan mikroskopis		cairan sperma (-)
Anggota gerak atas		dijumpai luka memar di tangan kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Siku sebelah kiri memar dengan panjang empat sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter. Luka gores di telapak tangan kanan panjang empat koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan lebam di ketiak kanan dengan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter. Adanya jejas ikatan tali pinggang di daerah pergelangan tangan kiri panjang delapan sentimer lebar satu sentimeter adanya jejas ikatan tali pinggang dipergelangan tangan anan panjng tiga belas sentimeter lebar nol koma lima sentimeter adanya jejas di bagian tangan kanan bagian luar delapan belas sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
Anggota gerak bawah		tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan
PEMERIKSAAN DALAM		
KEPALA		

Pada pembukaan kulit kepala : dijumpai resapan darah pada kulit kepala dalam samping kanan atas panjang tujuh sentimeter lebara enam koma lima sentimeter, dijumpai resapan darah pada puncak kepala panjang lima bela sentimeter lebar empat belas sentimeter tepat pada garus tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada kuit kepala sebelah kiri sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter dan jarak garis tengah tubuh bagian belakang dua koma lima sentieter dari telinga dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pembukaan tukang kepala : dijumpai jaringan otak sudah membubur, dijumpai perdarahan pada arah puncak kepala dan bagian otak kecil dan batang otak terdapat perdarahan.

Otak : dijumpai jaringan ota sudah membubur, pada bagian tak besar terjadi perdarahan dan bagian otak kecil dan batang otak terjadi perdarahan.

Leher

Kulit leher bagian dalam : dijumpa resapan darah pada leher sebelah kanan panjang sembilan sentimeter lebar lima sentimeter jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter

Dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri empat sentimeter lebar dua sentimeter jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter

Dijumpai luka tusuk pada leher sebelah kanan dengan kedalaman enam sentimeter mengarah ke vertebralis kanan

Saluran nafas bagian atas : dijumpai luka robek pada bagian pertengahan saluran nafas bagian atas sebelah kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma empat sentimeter.

Saluran makan bagian atas : dijumpai lendir bercampur darah pada pernafasan bawah (bronkus terminalis)

Dada

Pada pembukaan kulit dada : dijumpai ketebalan lemak empat sentimeter, dijumpai resapan darah di dada sebelah kanan tiga sentimeter lebar tiga sentimeter

Tulang dada : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Tulang iga : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Paru

Paru kanan : paru kanan bebas dan berwarna pucat dijumpai tanda-tanda pembendungan dan pembusukan tidak dijumpai kelainan

Paru kiri : Paru kiri bebas dan berwarna pucat dijumpai tanda-tanda pembendungan dan pembusukan tidak dijumpai kelainan

Jantung

Kantung jantung : dijumpai proses pembusukan tidak dijumpai kelainan

Jantung : dijumpai resapan darah pada ventrikel kanan lima sentimeter lebar satu sentimeter dan tidak dijumpai kelainan

Perut : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung : tidak dijumpai tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Usus : tidak dijumpai kelainan mengalami proses pembusukan

Hati : tidak dijumpai kelainan dengan berat seratus gram mengalami proses pembusukan

Limpa : Tidak dijumpai kelainan mengalami proses pembusukan

Ginjal

Ginjal kanan : Capsula renalis mudah lepas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Ginjal kiri : Capsula renalis mudah lepas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Kandung Kemh : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Pemeriksaan Tambahan / Penunjang

-Vaginal swab mikroskopis : sperma negatif (-)

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin perempuan dengan umur 54 tahun dengan panjang bada seratus lima puluh sentimeter, rambut hitam lurus, panjang rambut tujuh sentimeter dan mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pinggir rata pada kepala sebelah kiri dijumpai luka memear pada sudut mata sebelah kanan dijumpai luka memear pada pipi kiri dan pada pipi kanan bagian bawah dijumpai resapan darah pada bibir sebelah kanan atas dan kiri bawah dijumpai luka memar didagu dijumpai luka tusuk di leher berbentuk bulat sebelah kanan dijumpai luka jejas ikatan tali pinggang di pergelangan kedua tangan kiri dan kanan

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala samping kanan. Dijumpai resapan darah pada puncak kepala, dijumpai resapan darah pada kulit kepalah sebelah kiri, otak sudah menjadi bubur ada bagian otak kecil dan batang otak terdapat perdarahan, dijumpai resapan darah pada leher sebelah kanan dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri dijumpai luka tusuk pada leher sebelah kanan dijumpai luka arobek pada saluran nafas atas bagian tengah dijumpai resapan darah pada pernafasan bawah (bronkus terminalis) dijumpai resapan darah di vertikel kiri.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pembekapan pada mulut dan hidung disertai perdarahan pada aronga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala dan perdarahan pada pangkal leher akibat luka rusuk pada pangkal leher sebelah kanan.

Sesuai Visum Et Repertum : R/08/VII/2019/RS.Bhayangkara tanggal 28 Juli 2019 yang di tandatangani oleh dr.Mistar Ritongo, Sp.H dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Atau

Subsidiar

Bahwa terdakwa DIMAS SATRYA AGUNG, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Abadi No.50 Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal terdakwa kenal dengan saksi korban Herriawati Farida pada saat terdakwa bekerja sebagai sales mobil yang sedang pameran mobil di Medan Fair lalu terdakwa menghampiri saksi korban Herriawati Farida untuk meminta brosur mobil sehingga terjadi percakapan antara saksi korban Herriawati Farida dengan terdakwa kemudian saksi korban Herriawati Farida menawarkan kepada terdakwa apabila mau gadai sesuatu kepada saksi korban Herriawati Farida saja, dan sebulan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motornya kepada saksi korban Herriawati Farida untuk meminjam uang dan berjanji secepatnya dikembalikan saksi korban Herriawati Farida setelah jatuh tempo terdakwa menemui saksi korban Herriawati Farida mengatakan tidak sanggup membayar hutang minta tempo namun saksi korban Herriawati Farida menolak dan mengatakan akan memberitahukan kepada istri dan keluarga terdakwa mendengar acaman saksi korban Herriawati Farida terdakwa panik langsung mengambil kursi meja makan dan memukulkan ujung kursi ke kepala bagian belakang saksi korban Herriawati Farida hingga saksi korban Herriawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida terjatuh dan menjerit minta tolong sambil merangkak di lantai lalu terdakwa menutup mulut saksi korban Herriawati Farida dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil kain untuk membeka mulut saksi korban Herriawati Farida selanjutnya terdakwa mengambil pisau dapur yang terletak di kompor dengan menggunakan tangan kanannya menusuk ke arah leher saksi korban Herriawati Farida sebanyak 4 kali hingga mengenai leher sebelah kanan terbuka dan menusuk kembali sebanyak 1 kali menebus leher hingga mengeluarkan darah dan akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Herriawati Farida mengalami :

Pemeriksaan luar :

Label jenazah : tidak dijumpai

Pembungkus jenazah : dibungkus dengan pembungkus jenazah

Penutup jenazah ; kain sarung

Pemakaian jenazah : baju kaos lengan pendek berwarna kuning dan bra warna orange, memakai rok berwarna krim kecoklatan

Perhiasan jenazah : memakai gelang dikedua pergelangan tangan cincin berwarna silver pada jari manis kiri

Benda disamping jenazah : tidak dijumpai

Tanda-tanda kematian :

- Lebam mayat : dijumpai pada lengan atas kanan dan kiri bagian belakang, tungkai

bawah kanan dan di daerah punggung tidak hilang pada penekanan

- Kaku mayat : dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.

- Pembusukan : dijumpai pada seluruh tubuh

Identifikasi umum :

Telah diperiksa sesosok mayat ibu-ibu dikenal jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus lima sentimeter, rambut hitam lurus, panjang rambut tujuh sentimeter dan mudah dicabut.

Identitas khusus :

Tidak dijumpai

PEMERIKSAAN LUAR

Berat badan :-

Panjang badan : seratus lima puluh sentimeter

Lingkar kepala : lima puluh dua sentimeter

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar dada : seratus satu sentimeter
Lingkar perut : seratus tiga sentimeter
Kepala : dijumpai luka robek pinggir rata pada kepala sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter jarak dari garis tengah tubuh bagian belakang empat sentimeter
Dahi : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Mata : dijumpai luka memar pada sudut mata sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter
Pipi : dijumpai luka pada kiri dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter lebar satu sentimeter, pada pipi bagian bawah dengan panjang dua sentimeter dan pada pipi kanan dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua lima sentimeter.
Hidung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Telinga : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Bibir : dijumpai resapan darah dan sianosi pada bibir sebelah atas kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
Mulut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dagu : dijumpai luka memar dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Gigi : Gigi seri 4, gigi taring 5, gigi atas 12

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan

Rahang atas kiri

18	17	16	15	14	13	12	IX	2X	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	4X	31	32	33	34	35	36	37	38

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Rahang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Leher : dijumpai luka tusuk berbentuk bulat sebelah kanan dengan diameter dua koma lima sentimeter dengan kedalaman dua belas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh belakang satu sentimeter, jarak dari bahu belas sentimeter.

Dijumpai luka tusuk leher belakang sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kedalaman satu koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari garis telinga kanan empat sentimeter koma lima sentimeter.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka memar di leher sebelah kanan panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter, jarak dari gaeis tengah tubuh empat sentimeter

Dada : dijumpai luka memar pada dada sebelah kanan panjang sembilan sentimeter lebar enam sentimeter, payudara kiri dijumpai memar dengan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter

Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Punggung : dijumpai lebam dan tidak hilang dengan penekanan

Pinggang : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Pinggul : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Bokong : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Dubur : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Alat kelamin : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

VT : dua jari longgar

Dan vaginal swab pemeriksaan mikroskopis : cairan sperma (-)

Anggota gerak atas : dijumpai luka memar di tangan kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Siku sebelah kiri memar dengan panjang empat sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter. Luka gores di telapak tangan kanan panjang empat koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan lebam di ketiak kanan dengan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter. Adanya jejas ikatan tali pinggang di daerah pergelangan tangan kiri panjang delapan sentimer lebar satu sentimeter adanya jejas ikatan tali pinggang dipergelangan tangan anan panjng tiga belas sentimeter lebar nol koma lima sentimeter adanya jejas di bagian tangan kanan bagian luar delapan belas sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Anggota gerak bawah : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

PEMERIKSAAN DALAM :

Kepala

Pada pembukaan kulit kepala : dijumpai resapan darah pada kulit kepala dalam samping kanan atas panjang tujuh sentimeter lebara enam koma lima sentimeter, dijumpai resapan darah pada puncak kepala panjang lima bela sentimeter lebar empat belas sentimeter tepat pada garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada kuit kepala sebelah kiri sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter dan jarak garis tengah tubuh bagian belakang dua koma lima sentieter dari telinga dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pembukaan tukang kepala : dijumpai jaringan otak sudah membubur, dijumpai perdarahan pada arah puncak kepala dan bagian otak kecil dan batang otak terdapat perdarahan.

Otak : dijumpai jaringan ota sudah membubur, pada bagian tak besar terjadi perdarahan dan bagian otak kecil dan batang otak terjadi perdarahan.

Leher

Kulit leher bagian dalam : dijumpa resapan darah pada leher sebelah kanan panjang sembilan sentimeter lebar lima sentimeter karak dari garis tengah tubuh dua sentimeter

Dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri empat sentimeter lebar dua sentimeter jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter

Dijumpai luka tusuk pada leher sebelah kanan dengan kedalaman enam sentimeter mengarah ke vertebralis kanan

Saluran nafas bagian atas : dijumpai luka robek pada bagian pertengahan saluran nafas bagian atas sebelah kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma empat sentimeter.

Saluran makan bagian atas : dijumpai lendir bercampur darah pada pernafasan bawah (bronkus terminalis)

Dada

Pada pembukaan kulit dada : dijumpai ketebalan lemak empat sentimeter, dijumpai resapan darah di dada sebelah kanan tiga sentimeter lebar tiga sentimeter

Tulang dada : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Tulang iga : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Paru

Paru kanan : paru kanan bebas dan berwarna pucat dijumpai tanda-tanda pembendungan dan pembusukan tidak dijumpai kelainan

Paru kiri : Paru kiri bebas dan berwarna pucat dijumpai tanda-tanda pembendungan dan pembusukan tidak dijumpai kelainan

Jantung

Kantung jantung : dijumpai proses pembusuk tidak dijumpai kelainan

Jantung : dijumpai resapan darah pada ventrikel kanan lima sentimeter lebar satu sentimeter dan tidak dijumpai kelainan

Perut : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung : tidak dijumpai tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Usus : tidak dijumpai kelainan mengalami proses pembusukan

Hati : tidak dijumpai kelainan dengan berat seratus gram mengalami proses pembusukan

Limpa : Tidak dijumpai kelainan mengalami proses pembusukan

Ginjal

Ginjal kanan : Capsula renalis mudah lepas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Ginjal kiri : Capsula renalis mudah lepas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Kandung Kemih : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Pemeriksaan Tambahan / Penunjang

-Vaginal swab mikroskopis : sperma negatif (-)

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin perempuan dengan umur 54 tahun dengan panjang bada seratus lima puluh sentimeter, rambut hitam lurus, panjang rambut tujuh sentimeter dan mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pinggir rata pada kepala sebelah kiri dijumpai luka memear pada sudut mata sebelah kanan dijumpai luka memear pada pipi kiri dan pada pipi kanan bagian bawah dijumpai resapan darah pada bibir sebelah kanan atas dan kiri bawah dijumpai luka memar didagu dijumpai luka tusuk di leher berbentuk bulat sebelah kanan dijumpai luka jejas ikatan tali pinggang di pergelangan kedua tangan kiri dan kanan

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala samping kanan. Dijumpai resapan darah pada puncak kepala, dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri, otak sudah menjadi bubur ada bagian otak kecil dan batang otak terdapat perdarahan, dijumpai resapan darah pada leher sebelah kanan dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri dijumpai luka tusuk pada leher sebelah kanan dijumpai luka robek pada saluran nafas atas bagian tengah dijumpai resapan darah pada pernafasan bawah (bronkus terminalis) dijumpai resapan darah di vertikel kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pembekapan pada mulut dan hidung disertai

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan pada arongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala dan perdarahan pada pangkal leher akibat luka rusuk pada pangkal leher sebelah kanan.

Sesuai Visum Et Repertum : R/08/VII/2019/RS.Bhayangkara tanggal 28 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr.Mistar Ritongo, Sp.H dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julia Nurhayati Siagian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya.
 - Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Abadi No. 50 Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Herryawati Farida dimana korban adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembunuhan itu namun saksi mengetahui hal itu setelah korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luka apa yang dialami oleh korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui motif penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap adik saksi yaitu korban;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi, kepling serta beberapa saksi membuka pintu rumah kontrakan korban dengan kunci lain kemudian saksi bersama warga sekitar melihat korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa saat itu korban posisinya dibelakang rumah serta sekujur tubuh berdarah serta tangannya terikat dan saksi hanya melihatnya sepiintas saja dan kemudian kami langsung menghubungi Polisi dan tidak lama kemudian beberapa orang polisi datang ke TKP dan melakukan oleh TKP;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut baru saksi mengetahui jika Terdakwa yang membunuh adik kandung saksi dan telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Ferriawati Farida pada saat Terdakwa bekerja sebagai sales mobil yang sedang pameran mobil di Medan Fair dan terdakwa meminta kepada brosur mobil kepada korban ;
- Bahwa setelah itu korban menawarkan kepada terdakwa apabila mau gadai sesuatu kepada saksi korban dan sebulan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa meminta tempo kepada korban untuk membayar hutang menggadaikan sepeda motor tersebut, namun korban menolak dan mengatakan akan memberitahukan kepada isteri dan keluarga terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa panik dan langsung mengambil kursi meja makan dan memukul ujung kursi ke kepala bagian belakang korban hingga korban terjatuh dan menjerit minta tolong sambil merangkak dilantai;
- Bahwa kemudian terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil kain untuk membekap mulut korban dan mengambil pisau dapur yang terletak di kompor dengan menggunakan tangan kanannya menusuk ke arah leher korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai leher sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa ada menusuk kembali sebanyak 1 (satu) kali menebus leher hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bet nama dari sisi depan yang bertuliskan Mitsubishi motor Dimas Satrya Agung bisnis relation dari sisi belakang media Inti Pos Dimas Satrya Agung wartawan NIA : 066/M.IP/X/2017.
2. 2 (dua) buah kain warna hitam dan biru (pembekap mulut korban).

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kain warna hitam berbentuk kecil memanjang (pengikat tangan korban).
4. 1 (satu) buah kursi.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki No. Pol BK 6030 CZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Ferriawati Farida pada saat Terdakwa bekerja sebagai sales mobil yang sedang pameran mobil di Medan Fair dan terdakwa meminta kepada brosur mobil kepada korban ;
- Bahwa setelah itu korban menawarkan kepada terdakwa apabila mau gadai sesuatu kepada saksi korban dan sebulan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa meminta tempo kepada korban untuk membayar hutang menggadaikan sepeda motor tersebut, namun korban menolak dan mengatakan akan memberitahukan kepada isteri dan keluarga terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa panik dan langsung mengambil kursi meja makan dan memukul ujung kursi ke kepala bagian belakang korban hingga korban terjatuh dan menjerit minta tolong sambil merangkak dilantai;
- Bahwa kemudian terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil kain untuk membekap mulut korban dan mengambil pisau dapur yang terletak di kompor dengan menggunakan tangan kanannya menusuk kea rah leher korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai leher sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa ada menusuk kembali sebanyak 1 (satu) kali menebus leher hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum : R/08/VII/2019/RS.Bhayangkara tanggal 28 Juli 2019 yang di tandatangani leh dr.Mistar Ritongo, Sp.H dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Medan, Korban mengalami :

Pemeriksaan Luar

Label jenazah	tidak dijumpai
Pembungkus jenazah	dibungkus dengan pembungkus jenazah
Penutup jenazah	kain sarung
Pemakaian jenazah	baju kaos lengan pendek berwarna kuning dan bra warna

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	orange, memakai rok berwarna krim kecoklatan
Perhiasan jenazah	memakai gelang dikedua pergelangan tangan cincin berwarna silver pada jari manis kiri
Benda disamping jenazah	tidak dijumpai
Tanda-Tanda Kematian	
- Lebam mayat	dijumpai pada lengan atas kanan dan kiri bagian belakang, tungkai bawah kanan dan di daerah punggung tidak hilang pada penekanan.
- Kaku mayat	dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.
- Pembusukan	dijumpai pada seluruh tubuh.
IDENTIFIKASI UMUM	Telah diperiksa sesosok mayat ibu-ibu dikenal jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus koma sentimeter, rambut hitam lurus, panjang rambut tujuh sentimeter dan mudah dicabut.
IDENTITAS KHUSUS	Tidak Dijumpai
PEMERIKSAAN LUAR	
Berat Badan	-
Panjang Badan	seratus lima puluh sentimeter
Lingkar Kepala	lima puluh dua sentimeter
Lingkar Dada	seratus satu sentimeter
Lingkar Perut	seratus tiga sentimeter
Kepala	dijumpai luka robek pinggir rata pada kepala sebelah kiri dengana panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter jaraj dari garis tengah tubuh bagian belakang empat sentimeter.
Dahi	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Mata	dijumapi luka memar pada sudut mata sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter
Pipi	dijumpai luka pada kiri dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter lebar satu sentimeter, pada pipi bagian bawah dengan panjang dua sentimeter dan pada pipi kanan dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua lima sentimeter
Hidung	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telinga	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Bibir	dijumpai resapan darah dan sianosi pada bibir sebelah atas kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
Mulut	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dagu	dijumpai luka memar dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
Gigi	Gigi seri 4, gigi taring 5, gigi atas 12

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan

Rahang atas kiri

18	17	16	15	14	13	12	IX	2X	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	4X	31	32	33	34	35	36	37	38

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Rahang	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Leher	- Dijumpai luka tusuk berbentuk bulat sebelah kanan dengan diameter dua koma lima sentimeter dengan kedalaman dua belas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh belakang satu sentimeter, jarak dari bahu belas sentimeter. - Dijumpai luka tusuk leher belakang sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kedalaman satu koma sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari garis telinga kanan empat sentimeter koma lima sentimeter. - Dijumpai luka memar di leher sebelah kanan panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.
Dada	Dijumpai luka memar pada dada sebelah kanan panjang sembilan sentimeter lebar enam sentimeter, payudara kiri dijumpai memar dengan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.
Perut	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Punggung	Dijumpai lebam dan tidak hilang dengan penekanan.
Pinggang	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Pinggul	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Bokong	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dubur	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Alat kelamin	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
VT	dua jari longgar
Dan vaginal swab pemeriksaan mikroskopis	cairan sperma (-)
Anggota gerak atas	dijumpai luka memar di tangan kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Siku sebelah kiri memar dengan panjang empat sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter. Luka gores di telapak tangan kanan panjang empat koma lima sentimeter lebar nol koma satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sentimeter dan lebam di ketiak kanan dengan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter. Adanya jejas ikatan tali pinggang di daerah pergelangan tangan kiri panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter adanya jejas ikatan tali pinggang dipergelangan tangan kanan panjang tiga belas sentimeter lebar nol koma lima sentimeter adanya jejas di bagian tangan kanan bagian luar delapan belas sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
Anggota gerak bawah	tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan
PEMERIKSAAN DALAM	
KEPALA	

Pada pembukaan kulit kepala : dijumpai resapan darah pada kulit kepala dalam samping kanan atas panjang tujuh sentimeter lebar enam koma lima sentimeter, dijumpai resapan darah pada puncak kepala panjang lima belas sentimeter lebar empat belas sentimeter tepat pada garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter dan jarak garis tengah tubuh bagian belakang dua koma lima sentimeter dari telinga dua sentimeter.

Pada pembukaan tulang kepala : dijumpai jaringan otak sudah membubur, dijumpai perdarahan pada daerah puncak kepala dan bagian otak kecil dan batang otak terdapat perdarahan.

Otak : dijumpai jaringan otak sudah membubur, pada bagian tak besar terjadi perdarahan dan bagian otak kecil dan batang otak terjadi perdarahan.

Leher

Kulit leher bagian dalam : dijumpa resapan darah pada leher sebelah kanan panjang sembilan sentimeter lebar lima sentimeter jarak dari garis tengah tubuh dua sentimeter

Dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri empat sentimeter lebar dua sentimeter jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter

Dijumpai luka tusuk pada leher sebelah kanan dengan kedalaman enam sentimeter mengarah ke vertebralis kanan

Saluran nafas bagian atas : dijumpai luka robek pada bagian pertengahan saluran nafas bagian atas sebelah kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma empat sentimeter.

Saluran makan bagian atas : dijumpai lendir bercampur darah pada pernafasan bawah (bronkus terminalis)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Dada

Pada pembkkaan kulit dada : dijumpai ketebalan lemak empat sentimeter, dijumpai resapan darah di dada sebelah kanan tiga sentimeter lebar tiga sentimeter

Tulang dada : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Tulang iga : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Paru

Paru kanan : paru kanan bebas dan berwarna pucat dijumpai tanda-tanda pembendungan dan pembusukan tidak dijumpai kelainan

Paru kiri : Paru kiri bebas dan berwarwarna pucat dijumpa tanda-tanda pembendungan dan pembusukan tidak dijumpai kelainan

Jantung

Kantung jantung : dijumpai proses pembusuk tidak dijumpai kelainan

Jantung : dijumpai resapan darah pada ventrikel kanan lima sentimeter lebar satu sentimeter dan tidak dijumpai kelainan

Perut : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Lambung : tidak dijumpai tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Usus : tidak dijumpak kelainan mengalami proses pembusukan

Hati : tidak dijumpai kelainan dengan berat seratus gram mengalami proses pembusukan

Limpa : Tidak dijumpai kelainan mengalami proses pembusukan

Ginjal

Ginjal kanan : Capsula renalis mudah lepas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Gunjal kiri : Capsula renalis mudah lepas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Kandung Kemh : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Pemeriksaan Tambahan / Penunjang

-Vaginal swab mikroskopis : sperma negatif (-)

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin perempuan dengan umur 54 tahun dengan panjang bada seratus lima puluh sentimeter, rambut hitam lurus, panjang rambut tujuh sentimeter dan mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pinggir rata pada kepala sebelah kiri dijumpai luka memear pada sudut mata sebelah kanan dijumpai luka memear pada pipi kiri dan pada pipi kanan bagian bawah dijumpai resapan darah pada bibir sebelah kanan atas dan kiri bawah dijumpai luka memar didagu dijumpai luka tusuk di leher berbentuk bulat sebelah kanan dijumpai luka jejas ikatan tali pinggang di pergelangan kedua tangan kiri dan kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala samping kanan. Dijumpai resapan darah pada puncak kepala, dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri, otak sudah menjadi bubur ada bagian otak kecil dan batang otak terdapat perdarahan, dijumpai resapan darah pada leher sebelah kanan dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri dijumpai luka tusuk pada leher sebelah kanan dijumpai luka arobek pada saluran nafas atas bagian tengah dijumpai resapan darah pada pernafasan bawah (bronkus terminalis) dijumpai resapan darah di vertikel kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pembekapan pada mulut dan hidung disertai perdarahan pada arongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala dan perdarahan pada pangkal leher akibat luka rusuk pada pangkal leher sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Dimas Satria Agung dan Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa para Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Barang Siapa" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur "Barang Siapa" *ini telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kejahatan dalam pasal ini disebut pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa perbuatan melakukan pembunuhan atau kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya sebagaimana ditulis R. Soesilo dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan; tempo yang dimaksud tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diperoleh bahwa terdakwa kenal dengan korban Ferriawati Farida pada saat Terdakwa bekerja sebagai sales mobil yang sedang pameran mobil di Medan Fair dan terdakwa meminta kepada brosur mobil kepada korban dan setelah itu korban menawarkan kepada terdakwa apabila mau gadai sesuatu kepada saksi korban dan sebulan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban dan terdakwa meminta tempo kepada korban untuk membayar hutang menggadaikan sepeda motor tersebut, namun korban menolak dan mengatakan akan memberitahukan kepada isteri dan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa panik dan langsung mengambil kursi meja makan dan memukul ujung kursi ke kepala bagian belakang korban hingga korban terjatuh dan menjerit minta tolong sambil merangkak dilantai dan kemudian terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil kain untuk membekap mulut korban dan mengambil pisau dapur yang terletak di kompor dengan menggunakan tangan kanannya menusuk kea rah leher korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai leher sebelah kanan dan terdakwa ada menusuk kembali sebanyak 1 (satu) kali menebus leher hingga mengeluarkan darah sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut dan dihubungkan dengan uraian mengenai Pasal 340 KUHPidana Tersebut, Terdakwa pada dasarnya melakukan perbuatannya tanpa tempo atau waktu untuk memikirkan bagaimana menghilangkan nyawa korban setelah ancaman dari korban yang akan melaporkan kepada isteri dan keluarga terdakwa, yang artinya bahwa terdakwa melakukannya tidak memiliki jeda dalam hal mencari cara atau menenangkan pikiran sebelum menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatannya dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana, namun terdakwa seketika melakukan perbuatannya karena mendengar perkataan dari korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsidier perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair sebagaimana diancam Pasal 338 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangan dalam pertimbangan dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan barang siapa dalam dakwaan subsidair ini, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kejahatan dalam pasal ini disebut pembunuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa perbuatan melakukan pembunuhan atau kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya sebagaimana ditulis R. Soesilo dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya;

Menimbang, bahwa pembunuhan menurut pasal ini harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh, tidak dengan pikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diperoleh bahwa terdakwa kenal dengan korban Ferriawati Farida pada saat Terdakwa bekerja sebagai sales mobil yang sedang pameran mobil di Medan Fair dan terdakwa meminta kepada brosur mobil kepada korban dan setelah itu korban menawarkan kepada terdakwa apabila mau gadai sesuatu kepada saksi korban dan sebulan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban dan terdakwa meminta tempo kepada korban untuk membayar hutang menggadaikan sepeda motor tersebut, namun korban menolak dan mengatakan akan memberitahukan kepada isteri dan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa panik dan Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya diawali dengan meminta terdakwa untuk membayar hutangnnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa meminta tempo untuk melunasinya, namun korban menolak dan mengatakan akan memberitahu isterinya dan keluarga terdakwa sehingga terdakwa panik mendengar hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kepanikan yang timbul pada terdakwa, terdakwa langsung mengambil kursi meja makan dan memukul ujung kursi ke kepala bagian belakang korban hingga korban terjatuh dan menjerit minta tolong sambil merangkak dilantai dan kemudian terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terdakwa mengambil kain untuk membekap mulut korban dan mengambil pisau dapur yang terletak di kompor dengan menggunakan tangan kanannya menusuk kearah leher korban sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai leher sebelah kanan dan terdakwa ada menusuk kembali sebanyak 1 (satu) kali menebus leher hingga mengeluarkan darah sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban pada dasarnya dilakukan seketika karena paniknya terdakwa akan diberitahukan kepada isteri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut bahwa terdakwa tidak memikirkan panjang untuk melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat fakta dari perbuatan terdakwa kepada korban juga dilihat dari Visum Et Repertum : R/08/VII/2019/RS.Bhayangkara tanggal 28 Juli 2019 yang di tandatangani leh dr.Mistar Ritongo, Sp.H dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Medan, Korban mengalami :

Pemeriksaan Luar

Label jenazah	tidak dijumpai
Pembungkus jenazah	dibungkus dengan pembungkus jenazah
Penutup jenazah	kain sarung
Pemakaian jenazah	baju kaos lengan pendek berwarna kuning dan bra warna orange, memakai rok berwarna krim kecoklatan
Perhiasan jenazah	memakai gelang dikedua pergelangan tangan cincin berwarna silver pada jari manis kiri
Benda disamping jenazah	tidak dijumpai
Tanda-Tanda Kematian	
- Lebam mayat	dijumpai pada lengan atas kanan dan kiri bagian belakang, tungkai bawah kanan dan di daerah punggung tidak hilang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada penekanan.
- Kaku mayat	dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah yang sukar dilawan.
- Pembusukan	dijumpai pada seluruh tubuh.
IDENTIFIKASI UMUM	Telah diperiksa sesosok mayat ibu-ibu dikenal jenis kelamin perempuan, panjang badan seratus koma sentimeter, rambut hitam lurus, panjang rambut tujuh sentimeter dan mudah dicabut.
IDENTITAS KHUSUS	Tidak Dijumpai
PEMERIKSAAN LUAR	
Berat Badan	-
Panjang Badan	seratus lima puluh sentimeter
Lingkar Kepala	lima puluh dua sentimeter
Lingkar Dada	seratus satu sentimeter
Lingkar Perut	seratus tiga sentimeter
Kepala	dijumpai luka robek pinggir rata pada kepala sebelah kiri dengana panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter jarak dari garis tengah tubuh bagian belakang empat sentimeter.
Dahi	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Mata	dijumapi luka memar pada sudut mata sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter
Pipi	dijumpai luka pada kiri dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter lebar satu sentimeter, pada pipi bagian bawah dengan panjang dua sentimeter dan pada pipi kanan dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua lima sentimeter
Hidung	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Telinga	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Bibir	dijumpai resapan darah dan sianosi pada bibir sebelah atas kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
Mulut	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Dagu	dijumpai luka memar dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gigi	Gigi seri 4, gigi taring 5, gigi atas 12
------	--

NOMENKLATUR GIGI

Rahang atas kanan

Rahang atas kiri

18	17	16	15	14	13	12	IX	2X	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	4X	31	32	33	34	35	36	37	38

Rahang bawah kanan

Rahang bawah kiri

Rahang	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Leher	- Dijumpai luka tusuk berbentuk bulat sebelah kanan dengan diameter dua koma lima sentimeter dengan kedalaman dua belas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh belakang satu sentimeter, jarak dari bahu belas sentimeter. - Dijumpai luka tusuk leher belakang sebelah kanan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kedalaman satu koma sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter, jarak dari garis telinga kanan empat sentimeter koma lima sentimeter. - Dijumpai luka memar di leher sebelah kanan panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh empat sentimeter.
Dada	Dijumpai luka memar pada dada sebelah kanan panjang sembilan sentimeter lebar enam sentimeter, payudara kiri dijumpai memar dengan panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.
Perut	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
Punggung	Dijumpai lebam dan tidak hilang dengan penekanan.
Pinggang	tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan
Pinggul	tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan
Bokong	tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan
Dubur	tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan
Alat kelamin	tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan
VT	dua jari longgar
Dan vaginal swab pemeriksaan mikroskopis	cairan sperma (-)
Anggota gerak atas	dijumpai luka memar di tangan kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Siku sebelah kiri memar dengan panjang empat sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter. Luka gores di telapak tangan kanan panjang empat koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan lebam di ketiak kanan dengan panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter. Adanya jejas ikatan tali pinggang di daerah pergelangan tangan kiri panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter adanya jejas ikatan tali pinggang dipergelangan tangan kanan panjang tiga belas sentimeter lebar nol koma lima sentimeter adanya jejas di bagian tangan kanan bagian luar delapan belas sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
Anggota gerak bawah	tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN DALAM		
KEPALA		

Pada pembukaan kulit kepala : dijumpai resapan darah pada kulit kepala dalam samping kanan atas panjang tujuh sentimeter lebar enam koma lima sentimeter, dijumpai resapan darah pada puncak kepala panjang lima belas sentimeter lebar empat belas sentimeter tepat pada garis tengah tubuh, dijumpai resapan darah pada kuit kepala sebelah kiri sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter dan jarak garis tengah tubuh bagian belakang dua koma lima sentieter dari telinga dua sentimeter.

Pada pembukaan tukang kepala : dijumpai jaringan otak sudah membubur, dijumpai perdarahan pada earah puncak kepala dan bagian otak kecil dan batang otang terdapat perdarahan.

Otak : dijumpai jaringan ota sudah membubur, pada bagian tak besar terjadi perdarahan dan bagian otak kecil dan batang otak terjadi perdarahan.

Leher

Kulit leher bagian dalam : dijumpa resapan darah pada leher sebelah kanan panjang sembilan sentimeter leber lima sentimeter karak dari garis tengah tubuh dua sentimeter

Dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri empat sentimete lebar dua sentimeter jarak dari garis tengah tubuh enam sentimeter

Dijumpai luka tusuk pada leher sebelah kanan dengan kedalaman enam sentimete mengarah ke vertebralis kanan

Saluran nafas bagian atas : dijumpai luka robek pada bagian pertengahan saluran nafas bagian atas sebelah kiri dengan a njang nol koma lima sentimeter lebar nol koma sempat sentimeter.

Saluran makan bagian atas : dijumpai lendir bercampur darah pada pernfasan bawah (bronskus terminalis)

Dada

Pada pembkkaan kulit dada : dijumpai ketebalan lemak empat sentimeter, dijumpai resapan darah di dada sebelah kanan tiga sentimeter lebar tiga sentimeter

Tulang dada : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang iga : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Paru

Paru kanan : paru kanan bebas dan berwarna pucat
dijumpai tanda-tanda pembendungan dan pembusukan tidak dijumpai kelainan

Paru kiri : Paru kiri bebas dan berwarna pucat dijumpa tanda-
tanda pembendungan dan pembusukan tidak dijumpai kelainan

Jantung

Kantung jantung : dijumpai proses pembusuk tidak dijumpai
kelainan

Jantung : dijumpai resapan darah pada ventrikel kanan lima
sentimeter lebar satu sentimeter dan tidak dijumpai kelainan

Perut : tidak dijumpa tanda-tanda kekerasan

Lambung : tidak dijumpai tanda kekerasan mengalami
proses pembusukan

Usus : tidak dijumpak kelainan mengalami proses
pembusukan

Hati : tidak dijumpai kelainan dengan berat seratus
gram mengalami proses pembusukan

Limpa : Tidak dijumpai kelainan mengalami proses
pembusukan

Ginjal

Ginjal kanan : Capsula renalis mudah lepas, tidak dijumpai
tanda-tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Gunjal kiri : Capsula renalis mudah lepas, tidak dijumpai
tanda-tanda kekerasan mengalami proses pembusukan

Kandung Kemh : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
mengalami proses pembusukan

Pemeriksaan Tambahan / Penunjang

-Vaginal swab mikroskopis : sperma negatif (-)

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin perempuan dengan
umur 54 tahun dengan panjang bada seratus lima puluh sentimeter, rambut
hitam lurus, panjang rambut tujuh sentimeter dan mudah dicabut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pinggir rata pada
kepala sebelah kiri dijumpai luka memear pada sudut mata sebelah kanan
dijumpai luka memear pada pipi kiri dan pada pipi kanan bagian bawah dijumpai

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resapan darah pada bibir sebelah kanan atas dan kiri bawah dijumpai luka memar didagu dijumpai luka tusuk di leher berbentuk bulat sebelah kanan dijumpai luka jejas ikatan tali pinggang di pergelangan kedua tangan kiri dan kanan

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala samping kanan. Dijumpai resapan darah pada puncak kepala, dijumpai resapan darah pada kulit kepalah sebelah kiri, otak sudah menjadi bubur ada bagian otak kecil dan batang otak terdapat perdarahan, dijumpai resapan darah pada leher sebelah kanan dijumpai resapan darah pada leher sebelah kiri dijumpai luka tusuk pada leher sebelah kanan dijumpai luka arobek pada saluran nafas atas bagian tengah dijumpai resapan darah pada pernafasan bawah (bronkus terminalis) dijumpai resapan darah di vertikal kiri.

Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pembekapan pada mulut dan hidung disertai perdarahan pada arongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala dan perdarahan pada pangkal leher akibat luka rusuk pada pangkal leher sebelah kanan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar sebagai alasan hilangnya sifat melawan hukumnya maupun alasan pemaaf yaitu alasan tidak dapat dijatuhi pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana Pasal 193 ayat 1 sub a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

- 1 (satu) buah bet nama dari sisi depan yang bertuliskan Mitsubishi motor Dimas Satrya Agung bisnis relation dari sisi belakang media Inti Pos Dimas Satrya Agung wartawan NIA : 066/M.IP/X/2017.
- 2 (dua) buah kain warna hitam dan biru (pembekap mulut korban)
- 1 (satu) buah kain warna hitam berbentuk kecil memanjang (pengikat tangan korban).
- 1 (satu) buah kursi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki No. Pol BK 6030 CZ.
- **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DIMAS SATRYA AGUNG**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan ketertiban umum
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meninggalkan penderitaan bagi keluarga korban karena kehilangan anggota keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar Ongkos perkara yang besarnya tersebut dalam amar putusan sesuai dengan Pasal 222 (1) KUHP.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS SATRYA AGUNG** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **DIMAS SATRYA AGUNG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bet nama dari sisi depan yang bertuliskan Mitsubishi motor Dimas Satrya Agung bisnis relation dari sisi belakang media Inti Pos Dimas Satrya Agung wartawan NIA : 066/M.IP/X/2017.
- 2 (dua) buah kain warna hitam dan biru (pembekap mulut korban)
- 1 (satu) buah kain warna hitam berbentuk kecil memanjang (pengikat tangan korban).
- 1 (satu) buah kursi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki No. Pol BK 6030 CZ.
 - **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DIMAS SATRYA AGUNG**
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami, Mian Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Irwan Effendi, S.H., M.H. , Abd Kadir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jacky Oktavianus Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Irwan Effendi, S.H., M.H.

Mian Munthe, S.H., M.H.

Abd Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.